

시정·경고·주의요구

1. 제 목 : 급여 원천징수 처리 업무 부적정

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「소득세법」 및 「지방세법」에 따른 원천징수 대상이 되는 소득인 매월 지급하는 급여에 대하여 급여담당자가 급여 지급 시 소득세 등을 원천징수 하여 세무서와 지방자치단체에 신고납부하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소득세법」 제128조(원천징수세액의 납부)에 따르면 원천징수의무자는 원천징수한 소득세를 그 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 원천징수 관할 세무서에 납부하여야 하고 「지방세법」 제103조의13(특별징수의무)에 따르면 「소득세법」에 따라 원천징수하는 소득세의 100분의 10에 해당하는 금액을 소득세 원천징수와 동시에 개인지방소득세로 특별징수하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「지방세법」 제84조의6(징수방법과 납기 등)에 따르면 ‘주민세종업원분’의 납세의무자는 매월 납부할 세액을 다음 달 10일까지 납세지 관할 지방자치단체의 장에게 신고하고 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 「국세기본법」 제47조의5(원천징수납부 등 불성실가산세)에 따르면 국세를 징수 하여 납부할 의무자가 법정납부기한까지 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우 일정 금액을 한도로 [표 1]의 금액을 합한 금액을 가산세로 한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 소득세법 상 원천징수납부 등 불성실가산세

1. 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 3에 상당하는 금액
2. 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액×법정납부기한의 다음날부터 납부일까지의 기간×대통령령으로 정하는 이자율(25/100000)

※ 특별징수분의 경우, 「지방세기본법」 제56조에서도 같은 내용으로 정하고 있음. 다만, 주민세 종업원분은 납부기간에 대한 가산세만 적용(25/100000)

따라서 □□보훈병원은 원천징수의무자로서 세법 등에서 정하는 원천징수의무를 충실하게 이행하여 의무불이행에 따른 가산세가 발생되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원에서는 2019년 12월 근로소득 등(근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 지방소득세, 주민세종업원분)에 대한 원천징수세액을 신고납부하면서 신고납부기한인 2020. 1.10.(금)까지 신고는 하였으나 납부는 제때에 하지 않았습니다.

그 결과 [표 2]와 같이 1.13.과 1.14.에 뒤늦게 납부를 하였고 이에 따라 발생한 가산세 총 20,486,900원을 병원 자금에서 납부하면서 병원에 손실을 끼쳤습니다.

[표 2] 소득세 등 납부기한 지연에 따른 가산세 납부 현황

(단위 : 원)

구 분	본세	가산세액			초과일
		기본 가산세 (3/100)	미납 기간 가산세 (25/100000)	계	
근로소득	580,491,970	17,414,760	435,360	17,850,120	3
사업소득	22,118,320	663,550	16,580	680,130	3
기타소득	932,410	27,980	690	28,670	3
퇴직소득	1,049,230	31,480	780	32,260	3
지방소득세(특별징수)	60,455,750	1,813,670	45,340	1,859,010	3
주민세종업원분	36,716,670		36,710	36,710	4
합 계	701,764,350	19,951,440	535,460	20,486,900	

4. 관계기관 의견

□□보훈병원은 감사결과를 수용하면서 업무가 미숙한 △△담당자가 업무를 맡고 처음으로 원천징수세액 등을 신고하는 과정에서 발생한 사항으로 담당자를 신속히 교체하고 가산세 최소화를 위해 해당 사실을 안 즉시 납부하였으며 병원 자금으로 납부한 가산세 회수를 위하여 관할 세무서와 협의하는 등 해당 문제를 해결하겠다고 하였습니다.

그러나 □□보훈병원은 △△담당자의 업무 미숙이 예상되었고 △△담당자의 첫 원천징수세액을 신고납부 상황이었으며 12월 근로소득 등은 연중 급여인상 소급분, 연차수당 등 다른 달과 비교하여 많은 인건비가 집행되므로 △△담당자의 상급자인 ♡♡과장은 신고를 미리 하였어야 하고 더군다나 신고는 제때에 하였음에도 납부가 지연된 것으로 당시 ♡♡과장은 출납담당으로서 주의를 좀더 기울였어야 합니다.

5. 조치할 사항

○ □□보훈병원장은

- 병원 자금으로 납부한 가산세 ###원을 회수하시기 바라고,(시정)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」, 「주의」조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)